福州市长乐区市场监督管理局
行政处罚决定书

榕长市监队处罚〔2025〕21号

当事人：福州市长乐区妇幼保健院

主体资格证照名称：事业单位证书号

统一社会信用代码：1235018248847812XT

住所（住址）：福州市长乐区吴航郑和东路62号

法定代表人：姜玉凤

2025年5月8日，本局根据福州市长乐区医保局案件线索移送函，依法对福州市长乐区妇幼保健院进行价格执法检查，执法人员现场提取了当事人在2023年1月至2024年7月期间开展中药熏洗治疗、中药熏药治疗、灸法治疗以及同时开展普通针刺和电针治疗等项目的收费情况。当事人作为非营利性医院，根据《福建省医疗服务价格管理暂行办法》第三条的规定，当事人提供的医疗服务实行政府指导价。当事人在开展上述医疗服务时涉嫌存在采取重复收费和超标准收费等方式变相提高收费标准的行为，涉嫌违反了《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项和《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，本局于当日予以立案调查。本案未采取行政强制措施。

经查，根据受委托人的陈述和医保局的复函：1.当事人对患者开展普通针刺医疗服务且在该医疗项目的基础上同时开展电针医疗服务，其中普通针刺医疗服务的收费标准为22元/5个穴位，电针医疗服务的收费标准为14元/2个穴位，当事人在开展普通针刺医疗服务时对患者的5个穴位进行扎针，根据患者病情在普通针刺治疗的穴位中选取2个针刺进行通电并收取电针治疗费，当事人存在向患者重复收取普通针刺治疗费8.8元/2穴位/次，根据本局执法人员提取的《2023

年1月至2024年7月普通针刺和电针报表》，当事人在上述期间重复收取普通针刺治疗费合计9715.2元，其中涉及医保报销金额为1865.84元，涉及患者自费金额为7849.36元，鉴于医保局已追缴回医保金额4628.8元，故当事人涉嫌重复收取普通针刺治疗费的违法所得为7849.36元，未退还的患者自费金额为5086.4元。2.根据《全国医疗服务项目技术规范（2023年版）》，中药半身熏洗治疗的项目内涵为“…趁热进行熏蒸，待药液适当温度后将半身浸于药液中”，当事人开展中药熏洗治疗（半身加收）医疗服务时仅对患者进行熏蒸30分钟，未按照项目内涵规定在适当温度时让患者进行淋洗或浸泡，当事人于2023年1月至2024年7月期间共开展中药熏洗治疗（半身加收）医疗服务29次，该项目的收费标准为36元/次，合计共收取费用1044元，其中涉及医保报销金额为560.23元，涉及患者自费金额为483.77元，鉴于医保局已追缴回医保金额936元，故当事人涉嫌未按规定提供服务而收取费用的违法所得为483.77元，未退还的患者自费金额为108元。3.当事人在开展灸法和中药熏药治疗医疗服务时采用预付费的方式收取治疗费，并向本局执法人员提供了开展灸法和中药熏药治疗医疗服务的登记表，执法人员通过问询开展相关医疗服务项目的患者，均陈述当事人按照预付费的次数对其开展灸法或中药熏药治疗，故本局认为当事人在开展灸法和中药熏药治疗医疗服务时不存在超标准收费的违法行为。

另查明，当事人向本局提供了《福州市长乐区妇幼保健院2023年期初及期末耗材数量、金额表》和喉罩、电极片及胶片的《2023年收费数据》，当事人在2023年期间上述3种耗材的进销情况如下表：

2023年福州市长乐区妇幼保健院耗材进销情况表			
耗材名称	出库金额（元）	销售金额（元）	溢库金额（元）

喉罩	53040	54060	1020
电极片	23736	64672	40936
胶片	144000	163090	19090
备注：上述3种耗材的溢库金额均被长乐区医保局追回。			

根据受委托人陈述，上述3种耗材属于《福州市医疗机构医疗服务价格项目及市县级公立医院医疗服务价格表》中除外内容可以收费的项目，其中喉罩进销存不符是由于当事人向供货商河南省德之鑫医疗器械销售有限公司采购时，供货商赠送3个喉罩给当事人供临床使用，当事人在入库时未进行录入导致耗材溢库，当事人向本局执法人员提供了由供货商出具的证明；电极片进销存不符是由于当事人在开展肌电图诊疗项目时向患者重复使用该耗材并收费，当事人涉嫌存在未按照医疗器械说明书的操作规范使用医疗器械的违法行为，本局将该案件线索移送至福州市长乐区卫生健康局处理；胶片进销存不符是由于当事人在开展数字化摄影时同时向患者收取胶片费用，但部分患者未打印领取胶片导致耗材溢库，当事人涉嫌存在未按规定提供服务而收取胶片的费用，违法所得为19090元。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据1.《福州市长乐区医疗保障局案件线索移送函》1份共104页，证明案件线索来源；

证据2.2025年5月8日，对当事人经营场所进行检查的《现场笔录》1份和现场检查照片8张共5页，证明现场检查情况；

证据3.对受委托人林永进行问询的《询问笔录》7份共19页，证明当事人开展医疗服务收费时不执行政府指导价的事实和违法所得的情况；

证据4.执法人员提取的《2023年1月至2024年7月普通针刺和电针

报表》2份共31页和患者就诊记录截图24张，证明当事人开展普通针刺医疗服务时采取重复收费的方式变相提高收费标准的违法事实和违法所得的情况；

证据5.执法人员提取的《2023年1月至2024年7月中药熏洗报表》1份共1页和患者就诊记录截图10张，证明当事人开展中药熏洗治疗（半身加收）医疗服务时不按照规定提供服务而收取费用的违法事实和违法所得的情况；

证据6.执法人员提取的《2023年1月至2024年7月灸法报表》1份共27页和患者就诊记录截图20张、《2023年1月至2024年7月中药熏药报表》1份共16页和患者就诊记录截图20张、当事人提供的对患者进行灸法和中药熏药治疗时的《福州市医疗保障参保人员登记表》共22页、部分患者灸法治疗预约记录卡20张、部分患者中药熏药治疗预约卡记录10张和部分患者的《询问笔录》4份共8页及被问询人员身份证复印件各1份，证明当事人在开展灸法和中药熏药治疗时不执行政府指导价的违法事实不成立的情况；

证据7.《福州市长乐区市场监督管理局关于商请协助明确福州市长乐区妇幼保健院涉嫌不执行政府指导价涉及患者自费金额和定性的函》1份和福州市长乐区医疗保障局的复函1份，证明普通针刺治疗和中药熏洗治疗的收费标准和项目内涵以及当事人不执行政府指导价的违法行为涉及患者自费金额的情况；

证据8.当事人提供了《2023年期初及期末喉罩、电极片和胶片等3种耗材数量、金额表》1张、2023年上述3种耗材出库数量和金额的截图3张、收费数据共30张和关于喉罩的《证明》1份，证明当事人开展数字化摄影时未按规定提供服务而收取费用的违法事实和违法所得情况；

证据9.《案件线索移送函》1份，证明本局将当事人涉嫌未按照医疗器械说明书的操作规范使用医疗器械的违法线索移送福州市长乐区卫生健康局；

证据10.《福州市长乐区医疗保障局关于福州市长乐区妇幼保健院在2024年医保全覆盖检查中已追回违规费用确认函》1份和当事人提交的《关于我院2024年医保全覆盖检查中违规费用被长乐区医保局追回说明》，证明当事人部分违法所得被长乐区医保局追缴的事实；

证据11.福建省市场监管智慧应用一体化平台案件管理系统截图1张，证明当事人首次实施价格违法行为；

证据12.当事人提供了1份《福州市卫生局关于确认福清市妇幼保健院和长乐市妇幼保健院等级的通知》、1份《关于重新公布福州市医疗机构医疗服务价格项目及有关问题的通知》（榕医保文〔2019〕15号）和《医疗服务价格表》2张，证明当事人开展医疗服务收费时执行《福州市医疗机构医疗服务价格项目及市县级公立医院医疗服务价格表》第3档收费标准的事实；

证据13.当事人提供了事业单位法人证书、医疗机构执业许可证、法定代表人姜玉凤和受委托人林永身份证复印件各1份以及授权委托书原件1份，证明当事人身份的基本情况；

以上证据和笔录均由当事人及相关人员签名盖章认可。

本局于2025年12月12日依法向当事人送达行政处罚告知书（榕长市监队罚告〔2025〕20号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。当事人未在规定期限内提出陈述申辩。

本局认为：

根据《福建省医疗服务价格管理暂行办法》第三条的规定，当事

人作为非营利性医疗机构，其提供的医疗服务收费执行政府指导价。

一、当事人在2023年1月至2024年7月期间开展普通针刺医疗服务且同时开展电针医疗服务，当事人涉嫌存在重复收取普通针刺治疗费的违法行为，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项规定的情形，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，构成了不执行政府指导价的违法行为。

二、当事人在2023年1月至2024年7月期间开展中药熏洗治疗（半身加收）医疗服务时仅对患者进行熏蒸30分钟，未按照项目内涵规定适当温度时让患者进行淋洗或浸泡，其行为属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（十）项规定的情形，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，构成了不执行政府指导价的违法行为。

三、当事人在2023年期间开展数字化摄影医疗服务时同时向患者收取胶片的费用，但部分患者未实际打印领取胶片，当事人存在未向患者提供胶片服务而向患者收费的行为，其行为属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（十）项规定的情形，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，构成了不执行政府指导价的违法行为。

鉴于当事人的违法行为不符合《福建省市场监管领域行政执法裁量四张清单》（闽市监规〔2025〕5号）和《福州市市场监管领域不予行政处罚裁量清单（2023年版）》可以不予行政处罚和减轻行政处罚规定的情形。至案发后，当事人积极配合并如实陈述违法行为，主动提供证据材料；执法人员通过查询福建省市场监管智慧应用一体化平台案件管理系统，当事人属于首次实施价格违法行为，符合《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条第（二）项的规，本局决定给予从轻处罚。

本局于2025年12月02日责令当事人在7个工作日内将多收价款5194.4元退还给患者，截至2025年12月12日，当事人退费金额为0元。当事人不执行政府指导价的违法所得为27423.13元，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条的规定，并参照《福建省市场监督管理系统适用〈价格法〉〈价格违法行为行政处罚规定〉行政处罚裁量基准》“JG-1 从轻情节”的规定，本局决定责令当事人改正不执行政府指导价的违法行为，并对当事人作如下处罚：

1.处罚款人民币27423.13元；

2.没收逾期未退还的违法所得5194.4元；

以上1、2两项合计为32617.53元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭本决定书随附的缴款通知书缴纳罚款（罚没款）。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第（一）项的规定，每日可以按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如对本行政处罚决定不服，应当在收到本决定书之日起六十日内先向福州市长乐区人民政府申请复议，对行政复议决定不服的，可以在六个月内依法向福州市台江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

福州市长乐区市场监督管理局

2025年12月22日

2025年12月22日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。